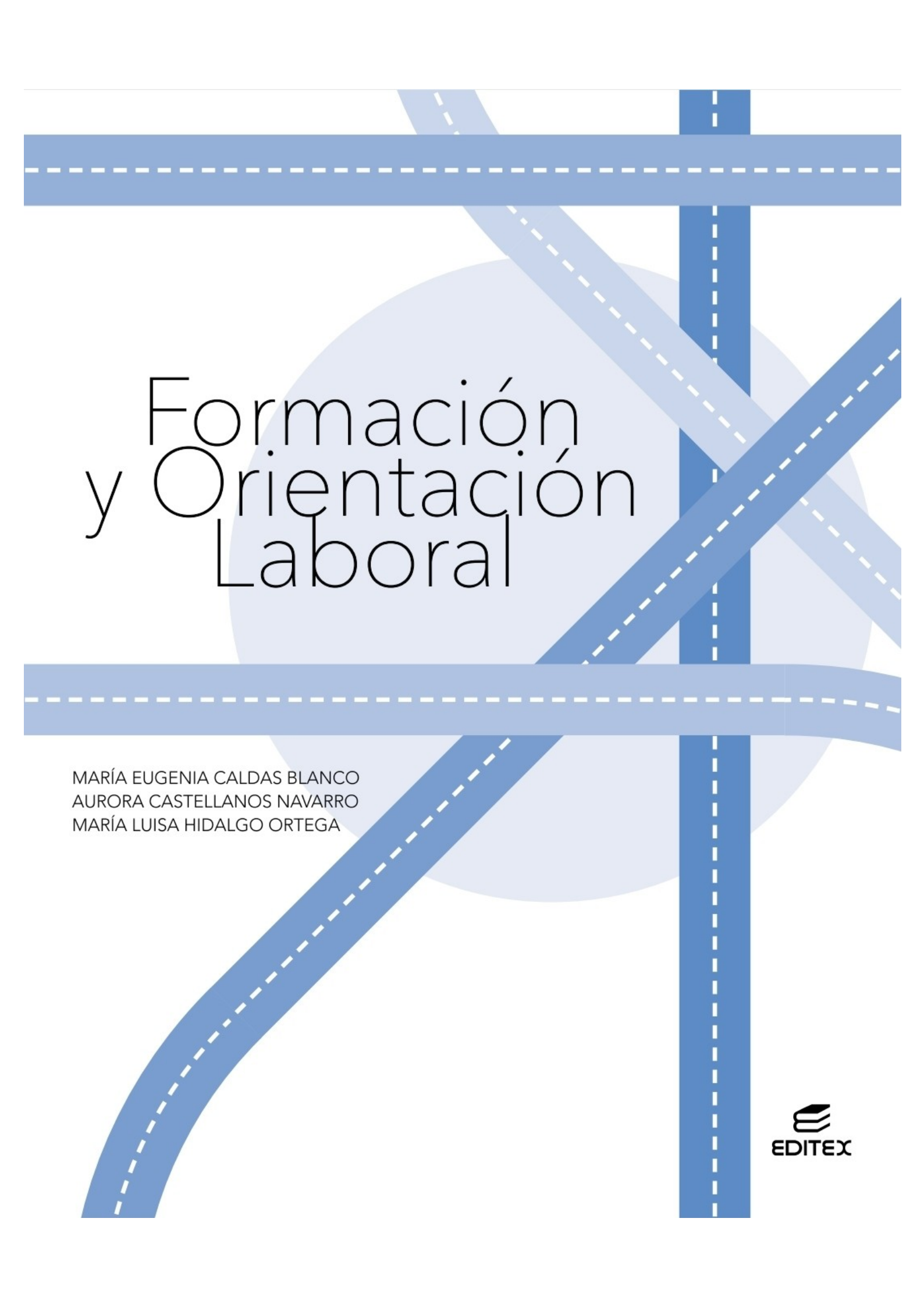


The background features a large, light blue circle in the center. Overlaid on this are several thick blue lines: a horizontal line at the top, a horizontal line at the bottom, a vertical line on the right, and a diagonal line crossing from the bottom-left towards the top-right. Each of these thick lines contains a dashed white line running parallel to it. The title is centered within the light blue circle.

Formación y Orientación Laboral

MARÍA EUGENIA CALDAS BLANCO
AURORA CASTELLANOS NAVARRO
MARÍA LUISA HIDALGO ORTEGA



EDITEX

ÍNDICE

1. La relación laboral	6	5. Liquidación y finiquito	82
1. Las relaciones laborales	8	Práctica profesional	88
2. Las fuentes del Derecho del Trabajo	11	6. La representación	
3. Principios de aplicación del Derecho Laboral	14	de los trabajadores	90
4. Derechos y deberes	16	1. La participación de los trabajadores	
Práctica profesional	20	en la empresa	92
2. El contrato de trabajo	22	2. La representación colectiva unitaria	93
1. El contrato de trabajo y la capacidad		3. La representación colectiva sindical	96
para contratar	24	4. El convenio colectivo	98
2. La forma del contrato	25	5. Los conflictos colectivos	101
3. Modalidades contractuales	26	Práctica profesional	105
4. Contratos indefinidos	26	7. La Seguridad Social	108
5. Contratos temporales	27	1. Estructura del sistema de la Seguridad Social	110
6. Otros contratos	33	2. Principales obligaciones de empresarios	
7. Las empresas de trabajo temporal	34	y trabajadores	111
Práctica profesional	37	3. La acción protectora	112
3. La organización del trabajo	40	4. La protección por desempleo	120
1. La jornada de trabajo	42	Práctica profesional	124
2. Descansos y festivos	44	8. Seguridad y salud en el trabajo	126
3. Vacaciones	45	1. El trabajo y la salud	128
4. Permisos retribuidos	46	2. Posibles daños a la salud del trabajador	129
5. Nuevas formas de organización	48	3. Derechos y deberes en PRL	134
Práctica profesional	52	4. Responsabilidades y sanciones	136
4. La nómina	54	5. Marco normativo básico	137
1. El salario	56	6. Organismos públicos	138
2. El recibo de salarios	58	Práctica profesional	142
3. Devengos	59	9. Los riesgos laborales	144
4. Bases de cotización y retención IRPF	61	1. Los riesgos laborales	146
5. Deducciones	62	2. Factores de riesgo derivados de las condiciones	
Práctica profesional	68	de seguridad	146
5. Modificación, suspensión y extinción		3. Agentes físicos	147
del contrato	70	4. Agentes químicos	150
1. Modificaciones del contrato de trabajo	72	5. Agentes biológicos	151
2. Suspensión del contrato de trabajo	75	6. Factores de riesgo ergonómico	152
3. Extinción del contrato de trabajo	77	7. Factores de riesgo psicosocial	154
4. Derecho Procesal Social	80	8. El riesgo eléctrico	155
		Práctica profesional	158

3 La organización del trabajo



Vamos a conocer...

1. La jornada de trabajo
2. Descansos y festivos
3. Vacaciones
4. Permisos retribuidos
5. Nuevas formas de organización

PRÁCTICA PROFESIONAL

Casos prácticos sobre jornada y permisos retribuidos

Y al finalizar esta unidad...

- Identificarás las condiciones laborales de los trabajos por turnos y nocturnos, y de las horas extraordinarias.
- Sabrás cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, los festivos, las vacaciones o los permisos retribuidos.
- Conocerás las medidas que se aplican en la organización del trabajo para conciliar la vida familiar y la laboral.
- Aprenderás lo que es la flexibilidad y su influencia en la vida laboral.

Situación de partida

Gonzalo es el jefe de Recursos Humanos del Hotel Arco, que dispone de 220 habitaciones y servicios como bar y cafetería, restaurante o centro de convenciones, entre otros.

Hoy ha sido un día muy ajetreado para Gonzalo. Ha tenido que resolver varias dudas de empleados del hotel, además de realizar diferentes gestiones.

Carlos fue a consultarle acerca de una duda que tenía sobre cómo podría disfrutar de los dos días seguidos que le han comentado unos amigos que le corresponden de descanso semanal. Hace cinco años que trabaja en el restaurante del hotel y normalmente le dan el sábado o el domingo y solo medio día, y a veces a mitad de semana.

Patricia ha comunicado que se casa dentro de tres meses. Ha preguntado qué tiene que hacer y los días libres que le corresponden.

Roberto ha llamado por teléfono para decir a Gonzalo que se va a tomar el día libre que le corresponde por ir a testificar a un juicio por un accidente de tráfico que presenció hace seis meses. Se celebra a las 9:00 h de la mañana. Roberto trabaja en turno de tarde y entra a trabajar a las 15:00 h.

En la recepción del hotel, Luisa realiza siempre el turno de noche. Ha llegado a un acuerdo con el hotel para hacerlo. Tiene una duda en relación con su nómina, porque no sabe si está cobrando más dinero que sus compañeros de otros turnos y, por ello, acude a Gonzalo.

Ese mismo día, ha sido publicado en el BOE el convenio colectivo de la empresa, que tiene ámbito nacional. Después de leerlo, Gonzalo piensa que el apartado de las vacaciones no le viene bien a su hotel, porque reconocen un día laboral libre más. Él, desde luego, no lo piensa aplicar.

El departamento comercial de SANDER SERVICIOS INTEGRALES, que es la contrata que lleva el mantenimiento del hotel, ha enviado a Gonzalo el nuevo contrato de este año, para que lo firme.

Andrés, camarero que realiza servicios extras en algunos de los eventos que se organizan en el hotel, ha pasado por el departamento de Recursos Humanos para firmar el contrato por obra y servicio determinado como camarero extra para dos bodas que se van a celebrar en el hotel este fin de semana. Andrés puede compaginar este tipo de trabajo con sus estudios de formación profesional.

Estudio del caso

Antes de empezar a leer esta unidad de trabajo, intenta contestar las cuestiones que se plantean a continuación sobre el caso práctico. Después, una vez estudiada la unidad, compara tus respuestas con lo que hayas aprendido.

1. ¿Es legal la forma en que Carlos disfruta del descanso semanal?
2. Por matrimonio, ¿tiene Patricia derecho a disfrutar de algún permiso? En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo y qué obligaciones formales tiene?
3. ¿Podría Roberto faltar al trabajo si está en el turno de tarde y el juicio se celebra a primera hora de la mañana?
4. Explica el tipo de jornada que tiene Luisa en su puesto de trabajo. ¿Qué derechos le asisten?
5. ¿Puede Gonzalo decidir qué parte del convenio aplica y cuál no?

6. Explica qué tipo de relación tiene SANDER SERVICIOS INTEGRALES con el Hotel Arco.
7. Señala ante qué tipo de flexibilidad laboral nos encontramos en la situación de Andrés. Explica qué ventajas puede encontrar en ella.

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo

Estos textos se pueden encontrar en internet en la página web del Ministerio de Trabajo, <<http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm>>, en el apartado de Legislación.

1. La jornada de trabajo

Presencia del trabajador en su puesto

El trabajador se tiene que encontrar en su puesto al comienzo y al final de la jornada diaria. Incluye el trabajo efectivo y de presencia, espera o disposición.

Jornada pactada y jornada realizada

Las diferencias entre la jornada pactada y la realmente realizada se pueden compensar en el plazo de 12 meses desde que se produzcan.

Registro diario de la jornada

La empresa fija el horario de su actividad, respetando la legalidad vigente y puede utilizar diversos métodos para verificar su cumplimiento.

La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora. Estos registros se conservarán durante 4 años.



La duración y la ordenación del tiempo de trabajo se pactan en convenio colectivo o en contrato de trabajo, dentro de los márgenes legales.

La **jornada de trabajo** es el número de horas que diaria, semanal o anualmente el trabajador presta los servicios para los que ha sido contratado. Si existen interrupciones, la jornada se denomina *partida*; en caso contrario, se conoce como *jornada continuada*.

El **horario** es la forma de distribuir el tiempo de trabajo y descanso durante la jornada. Es rígido si la hora de entrada y salida del trabajo es fija, y flexible si hay un margen de libertad de entrada y salida, dentro de unos límites.

La **duración máxima de la jornada** será de **40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual**. Un 10 % de la jornada anual se puede distribuir de una forma irregular, que deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal. El día y la hora deberán ser conocidos por el trabajador con un preaviso mínimo de 5 días.

La **jornada diaria** no puede ser superior a 9 horas diarias de trabajo efectivo, salvo que, por negociación colectiva, se establezca otra distribución.

Los menores de 18 años no podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, que incluyen, en su caso, el tiempo dedicado a la formación y, si trabaja para varios empresarios, las horas realizadas para cada uno.

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben mediar, como mínimo, **12 horas de descanso**. De este límite están exentas ciertas actividades, trabajos y sectores con jornadas especiales que por sus peculiaridades amplían o limitan el tiempo de trabajo y descanso.



Actividades

- José Ramón está trabajando, de martes a sábado, en una oficina de información turística. Su horario es de 9:00 a 12:30 h por la mañana y de 18:30 a 23:00 h por la tarde. ¿Son correctos su horario y su jornada?
- Señala cuáles de las siguientes situaciones se consideran trabajo efectivo y cuáles no:

■ Tiempo de traslado desde la recepción o el garaje de la empresa al puesto de trabajo. ■ Fichar al entrar o salir. ■ Descanso para comer el bocadillo.	■ Reconocimientos médicos. ■ Tiempo para cambiarse de ropa. ■ Tareas de limpieza o similares si se está expuesto a riesgos. ■ Tareas previas a la realización del trabajo.
---	---

Horas extraordinarias

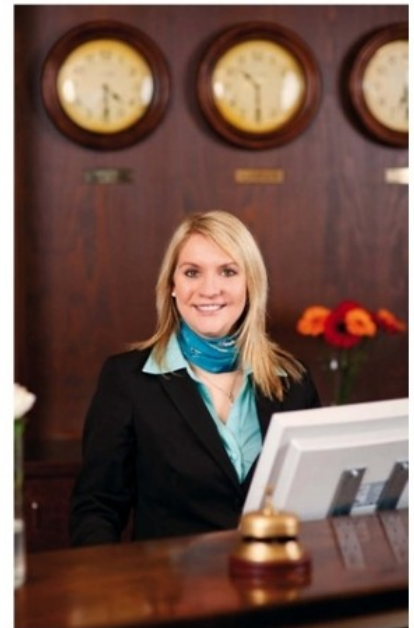
- Las horas extraordinarias son cada hora de trabajo efectivo que se realice sobre la duración de la jornada ordinaria. Su **realización es voluntaria**, salvo que se pacten o sean por fuerza mayor.
- Por negociación colectiva o individual, se optará entre abonarlas en la cuantía que se fije, que no será inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas con tiempo equivalente de descanso retribuido en los 4 meses siguientes a su realización.
- Las horas extraordinarias por fuerza mayor se realizan para reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes o ante casos de riesgo de pérdida de materias primas.
- **No deben superar 80 horas al año**, a no ser que se compensen con tiempo libre o sean por fuerza mayor. Si la jornada en cómputo anual es inferior a la jornada general en la empresa, se reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas.
- Se prohíbe la realización de horas extras, salvo que sean por fuerza mayor o por irregularidades en el relevo de los turnos, a los menores de 18 años, los trabajadores a tiempo parcial, durante el periodo nocturno (salvo en actividades especiales debidamente especificadas y expresamente autorizadas) o durante el permiso parcial por nacimiento o cuidado de menor.



Con carácter general, no se pueden realizar más de 80 horas extras al año.

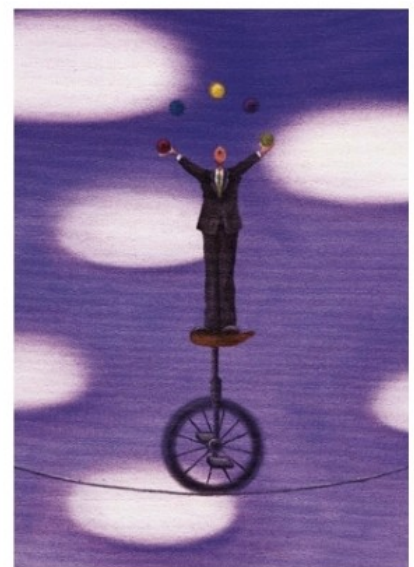
Organización especial del trabajo

- Se **organizará el trabajo según un cierto ritmo**, adaptándolo a la persona, atenuando su monotonía y repetitividad y cumpliendo las normas de salud laboral.
- El **trabajo nocturno** es aquel que se realiza entre las 22:00 h y las 06:00 h. Tiene una retribución específica, salvo que sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este por descansos. Queda prohibido para menores de 18 años.
- El **trabajador nocturno** realiza normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su jornada diaria o se prevé que una parte no inferior a un tercio de la jornada anual sea en este horario. Su jornada no podrá exceder de 8 horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de 15 días.
- En el **trabajo por turnos**, los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, donde prestan sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de semanas. En empresas con **procesos productivos continuos de 24 horas**, en la organización de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.



Caso práctico inicial

Luisa es trabajadora nocturna, por lo que debe recibir una retribución específica, salvo que su salario ya la recoja. No puede realizar horas extra y tiene derecho a la misma protección en materia de salud laboral.





2. Descansos y festivos

Durante los descansos y festivos, el trabajador no está a disposición de la empresa, a pesar de lo cual debe ser retribuido.

Descanso semanal

Los trabajadores tendrán derecho a un **descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido** que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. Se puede acumular por periodos de hasta 14 días.

Los **menores de 18 años** disfrutarán, como mínimo, de **2 días de descanso semanal ininterrumpido**, no acumulables, en principio.

En jornadas continuadas

En la **jornada continuada**, los trabajadores disfrutarán de un descanso que no será inferior a **15 minutos**, si excede de **6 horas**. Los menores de 18 años disfrutarán por lo menos de **30 minutos** cuando la jornada exceda de **4,5 horas**.

Fiestas laborales

Las fiestas laborales, con carácter retribuido y no recuperable, **no podrán exceder de 14 al año, de las cuales 2 serán locales**.

En cualquier caso, se respetarán como fiestas de ámbito nacional la Natividad del Señor (25 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero), la Fiesta del Trabajo (1 de mayo) y la Fiesta Nacional de España (12 de octubre).

El Gobierno puede trasladar a lunes las fiestas nacionales si son entre semana, o al lunes inmediatamente posterior, si coinciden en domingo. En este caso y en las fiestas nacionales señaladas, las comunidades autónomas las pueden sustituir por sus fiestas tradicionales.

Calendario laboral

Anualmente, las empresas elaborarán el calendario laboral, en el que se incluye el horario de trabajo y la distribución anual de los días de trabajo, festivos y descanso. Se expondrá en cada centro de trabajo en un lugar visible.

Los representantes de los trabajadores serán consultados y emitirán un informe sobre esta materia.

Para conciliar la vida personal, familiar y laboral, el trabajador puede adaptar la duración y la distribución de su jornada laboral, según lo dispuesto en la negociación colectiva o en un acuerdo con el empresario.

Caso práctico inicial

Carlos trabaja en la hostelería, actividad que puede tener una jornada especial.

Si lo reconoce su convenio, se puede acumular el medio día del descanso semanal por periodos de hasta 4 semanas, o su separación del día completo para su disfrute en otro día de la semana.



Los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido.



3. Vacaciones

Las vacaciones son la **interrupción retribuida de la actividad laboral** a lo largo del año para que descanse el trabajador. Son un derecho constitucional y no son ni recuperables ni sustituibles por compensación económica.

La duración de las vacaciones se pactará en convenio colectivo o en el contrato individual, sin que pueda ser inferior a **30 días naturales**. Si no se trabaja el año completo, este periodo se reducirá proporcionalmente.

Hay que **disfrutarlas en el año natural** al que correspondan y se podrán coger completas o fraccionadas, según lo acordado entre las partes. Se permite el **fraccionamiento** de las vacaciones en dos o más periodos, siempre que al menos uno sea de 2 semanas ininterrumpidas, según el Convenio 132 de la OIT.

El momento de disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, según la planificación anual de vacaciones de la empresa. La fijación del periodo de vacaciones no puede ser adoptada ni modificada unilateralmente por el empresario (STC 13/6/85).

Se pueden disfrutar en fecha distinta, incluso si ha finalizado el año natural a que correspondan, si coinciden con la suspensión por nacimiento, cuidado de menor o acogimiento. Igual sucede si es por otra causa, aunque no tienen que haber transcurrido más de 18 meses a partir del final de año en que se hayan originado.

Las fechas de vacaciones serán conocidas por el trabajador 2 meses antes de su comienzo. Ante un desacuerdo, el Juzgado de lo Social fijará su fecha de disfrute en un procedimiento sumario, preferente y urgente regulado por la Ley de la Jurisdicción Social.



Ejemplo

Natalia ha empezado a trabajar en una empresa el día 1 de septiembre, de lunes a jueves. ¿Qué tiempo de vacaciones le corresponde si su convenio le reconoce el derecho a 30 días naturales? ¿Y si tuviera derecho a 21 días laborables?

Los días naturales son los días reales, de lunes a domingo, es decir, se incluyen los días festivos y los de descanso semanal. Por tanto, si fuesen 30 días naturales se calcula mediante una regla de tres. Si en 12 meses se genera derecho a 30 días naturales, en 4 meses serán: $4 \times 30 / 12 = 10$ días naturales. Son 2,5 días por mes.

Los días laborables son los días que el trabajador efectivamente se encuentra trabajando; en este caso, no se computan sábados, ni domingos, ni festivos. Por ello, serán: $21 \times 4 / 12 = 7$ días laborables.

Normalmente, cuando los días de vacaciones se contabilizan por días laborables, el trabajador sale beneficiado.

¿Se puede pedir a un empleado que trabaje todos los días de la semana?

Se permite acumular el descanso semanal por periodos de hasta 14 días; es decir, se pueden realizar 11 días de trabajo efectivo y 3 días de descanso ininterrumpidos, salvo que el trabajador sea menor.

Actividades

- Pedro tiene desde hace 5 años un horario de 8:00 a 15:00 h. ¿Tiene derecho a descansar durante la jornada?
- Delia tiene una jornada partida con hora y media para comer. ¿Puede descansar para comer el bocadillo?
- ¿Podría una comunidad autónoma sustituir o cambiar el festivo de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre?
- ¿Puede Magdalena disfrutar de las vacaciones al año siguiente si ha estado de baja por nacimiento o cuidado de menor?



4. Permisos retribuidos

El trabajador, previo aviso y justificación posterior, podrá ausentarse del trabajo, independientemente de su antigüedad, con derecho a remuneración.



Caso práctico inicial

Patricia tiene derecho a 15 días naturales de permiso por matrimonio.

Roberto debe asistir a un juicio como testigo, lo que es considerado un deber inexcusable, pero solo durante el tiempo imprescindible. Por ello, Roberto no puede ausentarse del trabajo por la tarde.

Ambos deben avisar previamente y luego justificar el motivo de su ausencia.



Teléfono de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

Permisos retribuidos generales

- Por **traslado del domicilio habitual**. 1 día
- Para cumplir un **deber inexcusable de carácter público y personal** (sufragio activo, participar en un juicio, ser miembro de una mesa electoral o por gestiones ante órganos administrativos). Se puede pasar al trabajador a excedencia forzosa si no puede trabajar durante 3 meses más del 20 % de horas laborables. Tiempo imprescindible o el que legalmente se determine
- Para realizar **funciones sindicales o de representación**. Tiempo establecido por la normativa o el convenio

Permisos retribuidos para conciliar la vida laboral y familiar

- Por **matrimonio**, 15 días naturales.
- Por el **fallecimiento, accidente o enfermedad graves**, hospitalización o intervenciones quirúrgicas sin hospitalización o que precisen de reposo domiciliario de parientes hasta segundo grado, 2 días, o 4 días en caso de desplazamiento.
- Tiempo imprescindible para **exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto** que deban realizarse durante la jornada de trabajo.
- En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda legal o acogimiento, para el cuidado de un **lactante hasta que este cumpla 9 meses**, las personas trabajadoras tendrán derecho a **1 hora de ausencia del trabajo**, que podrán dividir en dos fracciones, y que podrá sustituirse a opción del trabajador por una **reducción de su jornada en media hora o acumularse en jornadas completas** en los términos que se negocien. Su duración puede incrementarse proporcionalmente cuando los supuestos anteriores sean múltiples. Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute **podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses**.
- Por **nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados a continuación del parto**, la madre o el otro progenitor podrán ausentarse del trabajo durante 1 hora. Asimismo, pueden reducir su jornada hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario.
- Derecho a **reducir entre un octavo y la mitad la jornada habitual** del trabajador, con la disminución proporcional del salario, para quien tenga a su **cuidado directo**:
 - Por guarda legal, a algún menor de 12 años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida.
 - Un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por edad, accidente o enfermedad no se valga por sí mismo y no realice trabajo retribuido.
- Los trabajadores **víctimas de violencia de género o de terrorismo** tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a reducir su jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo (adaptación del horario, horario flexible u otras formas).

Otros permisos retribuidos

- Permisos para acudir a **exámenes**.
- Los trabajadores con al menos 1 año de antigüedad tienen derecho a 20 horas anuales de **formación profesional para el empleo** vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta 5 años.
- Por cada 3 meses de **desplazamiento del trabajador**, 4 días laborables en su domicilio de origen.

Ejemplo

David va a formar parte de un jurado popular. En principio, no hay problema porque prevé faltar solo 1 semana, de 8:00 a 13:00 h. Solo puede ir a trabajar 1 hora al día. David tiene obligación no solo de asistir al juicio, sino que también debe celebrar reuniones para deliberar en secreto y emitir un veredicto. Así pues, la semana podría convertirse en más tiempo. ¿Qué puede hacer la empresa en esta situación?

La empresa puede pasar a David a una excedencia forzosa porque su actividad como jurado es un deber inexcusable, de carácter público y personal, que le imposibilita la prestación del trabajo en más del 20 % de las horas laborables, en un periodo de 3 meses.

¿Se puede ampliar la duración de la jornada de los trabajadores nocturnos?

Sí. En los sectores de actividad que tienen permitida la ampliación de jornada, para prevenir y reparar siniestros o daños extraordinarios y urgentes o en el trabajo por turnos, en caso de irregularidades en el relevo por causas no imputables a la empresa. No se podrá superar la jornada de 8 horas diarias de trabajo efectivo de promedio en un periodo de referencia de 4 meses en sectores con jornada ampliada, o de 4 semanas en el resto.

Actividades

7. En CONSULTORES ROJAS la jornada es de 42 horas semanales. De junio a septiembre se disfruta de la jornada de verano y solo se trabaja 35 horas a la semana.
¿Es legal esta distribución? Argumenta tu respuesta.
8. La noche pasada ha llovido mucho y los almacenes de la PASTELERÍA SÁNCHEZ se han inundado. En ellos trabajan habitualmente cuatro mozos de almacén, dos de los cuales tienen 17 y 16 años.
¿Tienen obligación de realizar horas extraordinarias si la empresa se lo pide? ¿Cómo se compensarían?
9. Darío ha estado trabajando durante año y medio en ELECTRICIDAD RUIZ. Su contrato finaliza el 30 de mayo y todavía no ha disfrutado de sus vacaciones.
¿Cuántos días le corresponden si por 1 año de trabajo tiene derecho a 23 días laborables? Al finalizar el contrato, ¿cómo las disfrutará?
10. Rosa y Pedro son padres de un niño de 3 meses y están trabajando en distintas empresas. ¿Cuál de los dos podría acogerse al permiso de lactancia?
11. ¿Tiene derecho un trabajador a un permiso para realizar el examen de conducción? Argumenta la respuesta.
12. ¿A cuántos días de permiso tendrá derecho un trabajador en las siguientes situaciones?
 - Cambio de domicilio habitual.
 - Fallecimiento de un tío.
 - Ser miembro de una mesa electoral.
 - Celebración de elecciones generales un domingo que no trabaja.
 - Asistencia al examen de FOL.
 - Nacimiento de un hijo en Sevilla. El padre trabaja en Córdoba.
 - Un desplazamiento temporal de 5 meses.

Tu sector profesional

13. Vamos a trabajar de nuevo con el convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título de tu ciclo formativo o el propio de una empresa del sector productivo.
Haz un estudio comparativo entre la regulación del mismo y lo que has estudiado, indicando si se mejoran o igualan los siguientes aspectos:
 - La jornada laboral diaria, semanal y anual. Indica si está regulado el hecho de que la jornada sea continuada o partida.
 - Los descansos semanales y entre jornadas, los permisos retribuidos y las vacaciones.
 - El régimen del trabajo por turnos, nocturno y la regulación de las horas extraordinarias.

5. Nuevas formas de organización

Las empresas han introducido modelos organizativos que buscan flexibilizar las relaciones laborales para adaptarse rápidamente a sus necesidades productivas y poder así obtener el máximo rendimiento de sus empleados, ahorrar costes y aumentar su productividad y beneficios económicos.



Formas de flexibilización laboral

Flexibilidad en el tiempo de trabajo

Modificar el número de horas de trabajo por razones productivas o por intereses personales de los empleados.

Se utilizan fórmulas como la jornada a tiempo parcial, el horario flexible, la distribución irregular de la jornada anual y la realización de horas extraordinarias o trabajar por turnos.

Flexibilidad salarial

Adaptar la retribución a la productividad y a la actividad con complementos salariales asociados a los resultados de la empresa o a la calidad o cantidad del trabajo.

Flexibilidad en la vida laboral

Acortar la vida laboral como medida para reducir el número de empleados en situaciones de crisis o para rejuvenecer la plantilla con programas de prejubilación o jubilación parcial, bajas incentivadas o recolocación de trabajadores.

Flexibilidad contractual

Variar el número de trabajadores en función de las necesidades empresariales. Para ello se utilizan contratos temporales, o fijos discontinuos, o los servicios de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal.

Flexibilidad geográfica

Desplazar a los trabajadores a otro centro de trabajo. Aprovechando las nuevas tecnologías se utilizan fórmulas como el teletrabajo o el trabajo a domicilio.

Flexibilidad productiva

Dividir la empresa en otras de menor tamaño o **repartir la actividad** utilizando contratas, subcontratas y trabajadores autónomos.

Flexibilidad funcional

Realizar **funciones diferentes** a las habituales.

Caso práctico inicial

SANDER SERVICIOS INTEGRALES es una contrata del Hotel Arco. Andrés tiene un contrato por obra o servicio para cubrir las necesidades productivas concretas del Hotel Arco. Ambos son ejemplos de flexibilidad laboral.

Actividades

14. Clasifica las siguientes situaciones dentro de alguna de las modalidades de flexibilidad estudiadas:

- Programa de prejubilaciones.
- Utilización de contratas.
- Recolocación de trabajadores.
- Rotación en los puestos de trabajo.
- Contratación temporal.
- Trabajadores fijos discontinuos.
- Pago de incentivos.
- Trabajo a tiempo parcial.

La flexibilización ha tenido unas consecuencias inmediatas en las relaciones laborales, algunas de ellas positivas y otras negativas.

Ventajas	Inconvenientes
■ Realizar trabajos y enfrentarse a situaciones distintas puede hacer que los empleados aumenten su motivación y su interés por su actividad, sean más polivalentes y se facilite su promoción profesional. ■ Permite trabajar a ciertos colectivos o personal valioso para la empresa que de otra manera no podría hacerlo por intereses o motivos personales, o por encontrarse estudiando. ■ Las jubilaciones anticipadas y parciales permiten retirarse a trabajadores que quieren hacerlo por su edad y da la oportunidad de emplearse a otras personas. ■ Asociar la retribución a los resultados hace que los trabajadores se impliquen más en su trabajo.	■ La rotación excesiva puede incrementar el número de trabajadores poco cualificados al no tener tiempo para conocer y dominar una tarea, es decir, se pierde capital humano. ■ La inestabilidad laboral aumenta la rivalidad por conseguir o mantener un puesto de trabajo. ■ Reducción de los ingresos para el trabajador e incremento de los costes para la empresa. ■ La inestabilidad laboral, el alargamiento de las jornadas de trabajo, el trabajo nocturno o por turnos puede incrementar la fatiga física, las prácticas de trabajo inseguras, el síndrome del trabajador quemado (<i>burnout</i>), el acoso moral (<i>mobbing</i>) y otras alteraciones ansiosas depresivas. ■ El sistema de contratas y subcontratas conlleva la aparición de complejos modos de organización formal e informal, que dificulta la coordinación en el trabajo y la vigilancia interna para cumplir las normas de salud laboral.



Trabajo en equipo

15. Realizad un debate en clase donde se comente la siguiente situación:

«La empresa HEWLETT-PACKARD, para implantar la flexibilidad de la jornada, consultó a sus empleados cómo les gustaría ver reducida su jornada laboral: los empleados más jóvenes estaban interesados en una jornada semanal flexible, los adultos preferían tener más tiempo de vacaciones, mientras que los más mayores optarían por la jubilación anticipada.»

ACTIVIDADES FINALES

- 1. Indica la diferencia entre horario de trabajo y jornada laboral.
- 2. ¿Qué significa que la jornada anual se puede distribuir de forma irregular?
- 3. El BANCO CCP ha contratado a Ana Rupérez como cajera en una oficina en Valencia. El primer día le explican qué tiene que hacer y cómo y dónde va a trabajar, y le presentan a sus compañeros.
Está muy contenta porque puede disponer de las tardes libres, pues trabaja de lunes a sábado de 8:30 a 15:00 h, desde noviembre a abril, y desde mayo a octubre trabaja de lunes a viernes en el mismo horario. Al entrar y al salir del trabajo tiene que fichar.
 - Señala el tipo de jornada laboral que tiene Ana, el tiempo de la misma y si es legal su distribución.
 - ¿Cuál es su horario?
 - ¿Puede el BANCO CCP hacer fichar a Ana? Argumenta la respuesta.
 - ¿Tiene derecho a disfrutar de algún descanso durante la jornada?
- 4. Ángel Pérez presta sus servicios como jefe de mantenimiento en RODESA, SL, realizando una jornada laboral semanal distribuida del siguiente modo:
 - Lunes y martes: de 8:00 a 14:00 h.
 - Miércoles: de 7:30 a 16:30 h.
 - Jueves y viernes: de 7:00 a 14:00 h.
 ¿Es procedente o improcedente su jornada laboral?
- 5. Busca en el real decreto sobre jornadas especiales de trabajo en qué tipos de trabajo, en qué situaciones y por cuánto tiempo se permite reducir el descanso entre jornadas.
- 6. Guillermo va a comenzar un Ciclo Formativo de Mecanizado. Durante el verano, ha decidido ponerse a trabajar, pero en algunas empresas no lo contratan por tener 17 años. ¿Podrías explicarle qué limitaciones tienen los menores de edad para trabajar?
- 7. ¿Cuál es el número máximo anual de horas extraordinarias? ¿Incluye todo tipo de horas extras?
- 8. Explícale a Sandra, que es la dueña de una pequeña tienda de regalos en Salamanca y tiene un empleado, qué obligaciones tiene como empresaria en relación con el calendario laboral.
- 9. Ante la baja voluntaria de un trabajador que ha disfrutado de vacaciones completas, ¿podría deducirse de su liquidación final la parte de dichas vacaciones que no ha generado?
- 10. Enrique está realizando reformas en su casa. Durante los dos meses que duran las obras se va a ir a vivir a casa de su tío. ¿Podría disfrutar Enrique de un permiso por traslado de domicilio?
- 11. Señala si las siguientes situaciones son causas para que las horas extraordinarias sean consideradas por fuerza mayor o por fuerza no mayor:
 - Atender a unos clientes que vienen fuera del horario comercial.
 - Reparar una máquina que se ha roto. Las reparaciones son necesarias para reanudar la producción.
 - Mudanza por cambio de domicilio social.
 - Realizar trabajos para salvar las máquinas, útiles y herramientas y demás material, cuando se ha producido un incendio.

- 12. A continuación se presentan diferentes situaciones relacionadas con la jornada laboral. Indica si son correctas o no.
 - El descanso semanal para todos los trabajadores es de 2 días seguidos.
 - Si tu padre está hospitalizado tienes derecho a 2 días naturales de permiso, que podrán ampliarse a 4 días si tienes que desplazarte.
 - Descansar para comer el bocadillo es un derecho que deben disfrutar todos los trabajadores independientemente de su jornada.
 - Durante unas elecciones generales, los miembros de una mesa electoral podrán disfrutar de un permiso retribuido durante el día de la votación, si es laborable, y de una reducción de 5 horas de duración en su jornada de trabajo del día después de las elecciones.
 - El plazo de tiempo para solicitar la reducción de jornada por cuidado de hijos es de 9 meses desde su nacimiento, adopción y acogimiento.

- 13. Luisa comunica a su jefe el 2 de septiembre que va a disfrutar los 8 días de vacaciones que todavía le quedan por coger. La decisión es unilateral, puesto que las fechas no habían sido pactadas previamente con su empresa.

El 15 de septiembre no acude a su trabajo y alega que está de vacaciones. El empresario, al no haber dado su consentimiento ni haber pactado las vacaciones en esa fecha, le comunica por escrito su despido por ausencia injustificada del trabajo. Analiza la actitud de la trabajadora de iniciar sus vacaciones sin consentimiento.

- 14. Las siguientes situaciones facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores en una empresa. Debatid sobre las ventajas y desventajas que suponen tanto para la empresa como para el propio trabajador.
 - Horarios flexibles. No existe un horario cerrado y fijo de entrada y salida al trabajo; se permite que el trabajador lo gestione libremente dentro de unos límites establecidos.
 - Teletrabajo. El trabajador no se encuentra en el centro de trabajo, sino que realiza su trabajo en otro lugar que le resulta más cómodo para sus intereses personales gracias, fundamentalmente, al uso de las tecnologías de la comunicación. La realización del trabajo se basa en resultados, no en la presencia del trabajador.



Entra en internet

- 15. Busca en internet el calendario laboral vigente para este año. Puedes encontrarlo en la página oficial del Ministerio de Trabajo, <<http://www.mitramiss.gob.es/es/informacion/calendarios/index.htm>>, o en la del Boletín Oficial del Estado, <www.boe.es>. Además, hay otras páginas, como la de la Seguridad Social, donde puedes especificar la comunidad autónoma correspondiente: <<http://bit.ly/1MoxaBh>>.

Contesta a las siguientes preguntas:

- De las fiestas que se celebran en tu comunidad autónoma, ¿cuáles son de ámbito nacional y, de estas, cuáles son obligatorias en toda España? Indica las que señala el Estatuto de los Trabajadores y las que son señaladas reglamentariamente por el Gobierno para ese año.
- ¿Qué día se reconoce como fiesta autonómica y cuáles son las locales?
- ¿Se disfruta este año de alguna fiesta en lunes por caer en domingo o en mitad de semana? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿el traslado ha sido aprobado por el Gobierno nacional o por el autonómico?

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Casos prácticos sobre jornada y permisos retribuidos

Resuelve los siguientes casos prácticos sobre jornadas y permisos retribuidos:

1. Caso práctico sobre jornada continuada

Un trabajador de 22 años disfruta de una jornada diaria continuada de 7 horas, que empieza a las 8:00 y acaba a las 15:00 h. Indica si la empresa tiene que concederle algún descanso. El convenio colectivo no dice nada al respecto.

2. Caso práctico sobre trabajo por turnos

En la empresa PRODUCTMETAL se trabaja en tres turnos, de mañana, tarde y noche, de lunes a viernes. Antonio está adscrito voluntariamente al turno de noche con un horario de 22:00 a 6:00 h. ¿Puede este trabajador realizar horas extraordinarias?

3. Caso práctico sobre simultaneidad del permiso de lactancia y la reducción de jornada por cuidado de hijo

Alejandra, tras reincorporarse a su puesto al finalizar su baja por nacimiento o cuidado de menor, ha solicitado la reducción a la mitad de su jornada la-

boral. ¿Puede disfrutar simultáneamente el permiso de lactancia?

4. Caso práctico sobre el permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal

Indica si las situaciones que se exponen a continuación pueden ser consideradas causas para disfrutar de un permiso retribuido, por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal:

- Expedición y/o renovación del DNI.
- Expedición y/o renovación del pasaporte.
- Gestiones notariales.
- Acudir a juicio.

5. Caso práctico sobre guardias presenciales de 24 horas

En el convenio colectivo se establece que los médicos deben realizar guardias presenciales de 24 horas seguidas. ¿Se considerarían horas extraordinarias?



EN RESUMEN



Evalúa tus conocimientos

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

- La duración máxima de la jornada ordinaria es de...:
 - 8 horas al día.
 - 40 horas semanales de promedio en cómputo anual.
 - 40 horas semanales de promedio en cómputo semanal.
 - Son correctas a) y c).
- ¿Qué situaciones pueden limitar o reducir la jornada?
 - Licencia de 6 horas semanales en despidos objetivos.
 - La formación en prevención de riesgos laborales.
 - Lactancia.
 - Todas son correctas.
- Las horas extraordinarias se pueden compensar:
 - Siempre con dinero.
 - Con tiempo libre o con más dinero.
 - Preferiblemente con tiempo libre equivalente.
 - Siempre con tiempo libre.
- ¿Qué fiestas de ámbito nacional se respetan siempre?
 - Fiesta de los Reyes Magos, el 6 de enero.
 - Día del Padre, el 19 de marzo.
 - Fiesta del Trabajo, el 1 de mayo.
 - Fiesta de la Constitución, el 6 de diciembre.
- No trabajar más del 20 % de las horas laborables durante 3 meses por un deber inexcusable permite que...:
 - La empresa pase al trabajador a excedencia forzosa.
 - Se dé siempre la oportunidad de trabajar.
 - El trabajador solo disfrute de una excedencia voluntaria.
 - Se pague al trabajador simplemente.
- La utilización de un contrato a tiempo parcial se considera:
 - Flexibilidad contractual.
 - Flexibilidad horaria.
 - Flexibilidad funcional.
 - Flexibilidad salarial.